

新质生产力视阈下河南省农业知识产权赋能乡村振兴的路径研究

□ 李二红

(郑州升达经贸管理学院, 河南 郑州 450000)

摘 要: 农业知识产权是农业科技文化发展的重要依托, 是助推乡村振兴战略实施的重要动力。河南省作为我国农业大省, 农业资源充足, 但农业知识产权创新驱动与乡村振兴不匹配, 存在着保护意识不浓厚、内生创造能力不足、经济活跃度不高、激励机制不完善等问题。在新质生产力提出的背景下, 通过提升农业知识产权保护意识, 提升农业知识产权创造力、建立多元化知识产权投入体系、完善人才培养激励机制等路径实施, 助力河南省乡村振兴, 形成新质生产力——农业知识产权保护——乡村振兴——新质生产力的良性循环。

关键词: 新质生产力; 农业知识产权; 乡村振兴

一、新质生产力的逻辑意蕴

(一) 新质生产力的生成逻辑

2023年9月, 习近平总书记在黑龙江考察期间首次提出新质生产力这一概念, 强调要“加快形成新质生产力, 增强发展新动能”。新质生产力的提出, 有其深厚的理论基础, 是依托于传统生产力创新提出来的。马克思主义政治经济学将生产力的构成分为劳动者、劳动资料、劳动对象这三个要素。新质生产力是有别于传统生产力的新质生产力, 是以科技创新为主的生产力, 是摆脱了传统增长路径、符合高质量发展要求的生产力, 是更具融合性、更体现新内涵的生产力^[1]。

(二) 新质生产力的价值逻辑

新质生产力丰富了习近平经济思想, 创新发展了马克思主义生产力观。党的十八大以来, 习近平总书记提出了有关我国经济发展的一系列重要概念, 新质生产力的提出是习近平总书记对经济发展的新蓝图、是习近平经济思想的紧要内容, 为服务我国社会主义市场经济、实现高质量发展提供了行动指南。新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先进生产力, 具有高科技、高效能、高质量特征, 符合新发展理念的先进生产力质态^[2]。

(三) 新质生产力同农业知识产权保护的耦合逻辑

创新是新质生产力和农业知识产权保护共同的基础

和动力源泉, 新质生产力以科技创新为指导, 农业知识产权则是对农业科技创新成果的法律确认和保护, 激励农业领域的持续创新, 所以创新是二者共同的基础; 新质生产力和农业知识产权二者相互促进、协同发展, 新质生产力的发展需要农业知识产权保护的支撑和保障, 同时农业知识产权保护水平的提升也有助于新质生产力的形成和发展; 二者共同服务农业现代化和乡村振兴, 都是推动农业现代化和乡村振兴的重要力量, 通过加强两者的耦合与协同作用, 推动农业产业转型升级和高质量发展。

二、河南省农业知识产权赋能乡村振兴的必要性

(一) 河南省地缘因素使然

河南省是我国传统的农业大省, 农产品总产量在全国遥遥领先, 是重要的优质农产品生产基地。河南省要充分发挥自身优势, 把河南省的农业放在经济社会发展全局中统筹谋划和推进。要强调抓住农业知识产权这个核心竞争力, 不断提高本省农业生产效率、经营活力、整体素质, 把准加快建设农业强国的基本要求, 立足河南实际去推进农业强省建设, 努力在农业农村现代化建设上走在前列。

(二) 新质生产力的本质要求

新质生产力以创新驱动为核心, 关键在质优, 追求高质量的发展。新质生产力作为具有高科技、高效能、

作者简介: 李二红, 女, 1994年出生, 河南驻马店人, 助教, 硕士。研究方向: 经济法、合同法。

高质量特征的先进生产力，能够极大地提升农业生产效率和质量。通过引入先进的科技手段和管理方法，新质生产力可以推动农业生产的智能化、精细化发展，提高农产品的产量和品质，这对于乡村经济的振兴无疑具有重要的推动作用^[3]。此外，农业知识产权创新引领作用也有助于乡村振兴，创新是乡村振兴的核心动力，它不仅能够带动农业技术的突破和创新，还能够激发乡村经济的新增长点，为乡村发展注入新的活力。

（三）创新乡村发展理念

在推动乡村发展的过程中，需要坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。这些理念与农业知识产权创新相辅相成，共同推动着乡村的全面振兴。在乡村发展中，创新理念是推动农业农村发展的核心动力，通过创新，可以激发农业农村的创新活力，推动农业生产方式的转型升级，提高农业生产效率和农产品质量，从而推动农业产业的升级和发展。

三、新质生产力要求下河南省农业知识产权助力乡村振兴的价值意蕴

（一）充分推进农业供给侧结构性改革

农业知识产权的应用可以引导农业资源优化配置，推动农业产业结构调整和优化，培育更适应市场需求的高品质农产品，从而推动农业产业的升级和转型。另外，农业知识产权的创造、运用、保护推动农业产业的升级和转型，促进农业科技成果的转化，为农民提供更多的增收渠道，这些为乡村振兴提供了重要保障。

（二）创新实现农业发展新模式

随着互联网时代的到来，在农业领域出现了“互联网+农村”“互联网+农业”“互联网+地理标志”等新技术、新产业、新业态，创新实现农业发展新模式，激发了农业创新者的积极性，鼓励更多人投入农业创新中去，推动农业科技的进步和发展。同时也催生促进更多新产业和新业态的蓬勃发展，为农业的可持续发展注入新的活力，助力乡村振兴发展。

（三）有效提升群众幸福指数

农业知识产权的转化和应用可以增加农产品的附加值、确保农产品的质量，以此提高农民的收入水平，改善农民的生活条件，提升群众的幸福感。此外，农业知识产权的广泛应用也可以推动农业经济的多元化发展，增加农村就业机会，提高农村经济的整体实力，有助于提升农村地区的社会福祉和群众幸福感。

（四）形成具有本土特色的中原名片

农业知识产权在推动农业现代化、促进本土特色产业发展以及形成具有地域标识性的中原名片方面发挥着重要作用。农业知识产权的保护有助于打造具有地域标识的农产品品牌，提高农产品的知名度和附加值。例如，通过注册地理标志商标，可以保护具有地方特色的农产品免受假冒伪劣产品的侵害，同时提升消费者的购买意愿和忠诚，推动区域农业经济的持续健康发展。

四、河南省农业知识产权赋能乡村产业振兴的挑战

（一）农业知识产权保护意识不浓厚

农业知识产权保护意识在河南省地域内并不浓厚，部分农民和农业企业对农业知识产权的重要性认识不足，他们可能更关注短期的经济利益，而忽视了知识产权带来的长期竞争优势。此外，农业知识产权法律保护的宣传力度也不够，许多农民和农业企业对农业知识产权的概念、范围和保护方式了解不多，缺乏必要的法律意识和维权能力，农业知识产权侵权行为时有发生。

（二）农业知识产权内生创造能力不足

农业知识产权的创造不仅能激励农业领域的创新活动，还有助于促进农业科技成果的转化与应用，推动农业科技进步与创新。河南省作为农业大省，相对于山东省、江苏省等农业强省，目前农业知识产权面对着创造能力不足、创造指数较低的现状，这与河南省这一农业大省的地位有一定的悬殊。相较于发达地区，河南省对农业科技创新的投入仍有较大差距，这限制了农业知识产权的创造和发展。

（三）农业知识产权经济活跃度不高

对于农业知识产权经济的活跃度，可以用涉农专利和农产品地理标志数量来衡量。目前，河南省涉农专利和农产品地理标志创造数量指数明显偏低，与其他省份有明显差距，且远低于全国平均水平。此外，部分农业地区农业设施相对薄弱，农业发展所需资金相对短缺，在一定程度上限制了农业生产的效率和规模，这不仅影响了农业生产的顺利进行，还影响农业经济的活跃度。

（四）农业知识产权激励机制不完善

目前河南省现有的激励机制缺乏持续性、落实性，无法吸引、留住人才，农业从业人员基础薄弱，知识产权人才奇缺，农业知识产权方面更是缺少相应的人才。此外，农业科技经费“边缘化”趋势明显，经费投入不足导致农业科技成果产权收益比较有限，研究人员缺乏充足稳定的经费保障和激励，这也限制了农业科研人员的积极性，影响着农业创新水平。

（五）农业知识产权法律制度体系不健全

河南省近几年才建立了知识产权保护制度，农业知识产权法律保护制度建立时间更晚，涉农法规种类单一，许多方面的法律法规还处于空白，农业知识产权法律保护制度体系还未完全建立。这也使在实际操作中许多农业知识产权纠纷难以得到及时、有效的法律支持。近几年河南省农业农村厅多次组织打击侵犯农业知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动，但农业知识产权被假冒和侵权事件屡打不绝。

五、新质生产力视阈下河南省农业知识产权赋能乡村产业振兴的路径探讨

（一）扩大宣传提升农业知识产权保护意识

一是要制定农业知识产权宣传策略并创新宣传方式，借助微信、微博、抖音等各种新媒体平台，通过多渠道针对性的宣传方式向不同的群体进行广泛的宣传，推动农业知识产权法治意识普遍为社会大众所知晓。二是创办农业知识产权网站，设立农业知识产权专栏，为社会大众了解农业知识产权相关知识提供专业渠道，以此提高群众保护农业知识产权的自觉性。三是举办农业知识产权讲座、比赛进村进社区，让社会大众亲自参与其中，主动获取相关知识，深入提高农业知识产权保护意识。

（二）强化农业科技创新提升知识产权创造力

一是建立农业科技创新平台推动农业技术创新，如农业科技创新中心、农业科技园区等，为农业科技创新提供良好的环境和条件，这些平台也可以集聚创新资源，促进产学研用紧密结合，为提升知识产权创造力提供了有利条件。二是要促进农业科技成果转化，搭建农业科技成果转化平台，推动农业科技成果与农业生产实践的深度融合，鼓励农业企业采用新技术、新工艺、新设备，提升农业生产效率和产品质量。三是需要培养创新人才，加强农业科技创新人才的培养和引进，建立一支高素质、专业化的农业科技人才队伍，为提升知识产权创造力提供有力支撑^[4]。

（三）建立多元化农业知识产权投入体系

一是要创新财政投入方式，发挥财政支持作用。各级政府要建立稳定的农业知识产权财政投入增长机制，积极争取上级财政专项资金，逐渐提高财政资金、借贷资金对农业知识产权投入的比重。二是设立农业知识产权实施专项基金，加大对实现农业知识产权转化成果的资助力度。统筹整合涉农资金，对涉及农业综合开发、产业融合示范、传统村落保护和现代农庄等方面的部分

扶持资金可作为农业知识产权基金管理和使用，最大限度地发挥财政资金使用效益。三是探索建立新型的农业知识产权融资模式。除了传统的银行贷款外，还可以利用互联网金融、区块链等新技术手段，持续创新推进农业知识产权融资模式，提高农业生产的效率和规模，以此提高农业知识产权经济活跃度^[5]。

（四）完善农业知识产权人才培养激励机制

一是要制定和完善农业知识产权人才培养和激励的相关政策并落实到位，为人才培养和激励提供政策保障，也为加强农业知识产权的保护和管理、创新创业提供法律保障。二是要为农业知识产权人才提供创新创业资源和支持，如创业资金和专项奖金，提高薪酬水平，对在农业知识产权领域取得突出成果的个人或团队给予物质奖励，同时根据农业知识产权人才的工作业绩或奉献程度，适当地提高其薪酬水平，以此激励知识产权人才。三是要加强农业知识产权基础设施建设，如建立农业知识产权数据库、信息平台等，为人才培养和激励提供技术支持。

六、结语

乡村振兴是我国全面建设社会主义现代化国家的重要任务之一。河南省作为农业大省，农村人口众多，乡村振兴任务尤为艰巨。新质生产力作为先进生产力的最新质态，河南省应在新发展理念指引下重视和支持农业知识产权创新、转化、保护和激励工作，创新理念和方法以此加快农业知识产权保护进程，加快培育农业新质生产力，促进农业高质量发展，确保农业知识产权在助推河南省乡村振兴战略实施中发挥强大、持续的作用。

参考文献：

- [1] 胡莹.新质生产力的内涵、特点及路径探析[J].新疆师范大学(哲学社会科学版), 2024(06): 37-45.
- [2] 庞瑞芝, 王洪岩.超大规模市场优势、复杂创新能力与培育新质生产力的内在逻辑[J].上海经济, 2024(01): 05-07.
- [3] 邱海鹰.论农业知识产权在河南省乡村振兴战略实施中的助推作用[J].河南科技, 2020(21): 20-21.
- [4] 可天赐.“双轮驱动”推动农村发展思考[J].合作经济与科技, 2024(16): 18-19.
- [5] 黄世旅, 林志豪, 黎淳锋.产业振兴战略下农业知识产权与乡村产业的关系研究[J].法治博览, 2021(06): 22-23.